

1. 判决书字号

北京金融法院(2023)京74民终1510号民事判决书

2. 案由：保险纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 刘某

被告(被上诉人): 某财险公司

【基本案情】

刘某于2018年3月6日在某财险公司投保一份恋爱保险，合同约定保险金额9995元，保险费495元，保险期间为2018年3月6日0时30分37秒至2031年3月6日0时30分36秒，自本保险合同生效后满三年之日起的十年期间，被保险人与心上人初次在民政部门领取中华人民共和国结婚证的，保险人将赔付婚礼祝贺金人民币9995元。2022年12月5日，刘某向某财险公司申请理赔。2023年2月8日，某财险公司进行核赔，内容为：您的总理赔金额9995元已受理，赔款预计到账时间为1—7个工作日，同日显示已结案。因理赔款一直未到账，故2023年5月19日，刘某提出上述请求。

【案件焦点】

涉案恋爱保险合同是否有效。

【法院裁判要旨】

北京市延庆区人民法院经审理认为：该保险合同的保险标的为“恋爱关系”，刘某、某财险公司签订的《恋爱保险合同》为无效合同。

北京市延庆区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款之规定，判决如下：

- 一、某财险公司在本判决生效后七日内退还刘某保险费495元；
- 二、驳回刘某的其他诉讼请求。

刘某不服一审判决，提出上诉。

北京金融法院经审理认为：涉案保险合同在监管部门备案为财产保险，其保险条款亦明确约定保障内容为筹备婚礼的花费。涉案保险合同的保险标的并非“恋爱关系”，而是因筹备婚礼而可能产生的与财产相关的利益，属于法律承认的合法利益。涉案保险合同只对保险合同订立后一定时间范围内缔结婚姻关系予以保障，是确保该保险合同具有射幸性的必然要求，恰恰符合保险法的基本原理。对一定时间段内缔结婚姻关系的开销进行承保，也并非对恋爱时间

和缔结婚姻关系时间进行限制，遑论限制婚姻自由、违反《中华人民共和国民法典》的相关规定。且监管机构认定该产品存在问题，无法产生合同无效的法律后果。处在恋爱关系中的任何一方，以购买保险产品的方式为未来双方缔结婚姻关系可能产生的开销预置经济保障，属于意思自治范畴，并不影响公共秩序，亦不对善良风俗构成损害。某财险公司应当履行给付保险金的义务。综上，一审判决适用法律错误，依法予以纠正。

北京金融法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项的规定，判决如下：

- 一、撤销北京市延庆区人民法院作出的一审民事判决；
- 二、某财险公司在本判决生效之日起十日内给付刘某保险赔偿金9995元。

【法官后语】

本案明确了经监管机构备案并在市场上公开销售的保险产品的效力不仅承载着社会公众对保险产品、保险机构、保险行业的信赖利益，同时也承载着对监管权力的信赖利益。对依法备案的保险产品的效力进行全面否定性评价，要以《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国保险法》等法律规定为标准进行严格审查，同时充分考虑金融消费者基于相关保险产品的公开销售产生的信赖利益，以及合同无效衍生的后续影响。正确区分保险产品功能发挥与保险合同效力，保险产品功能发挥与否应交由市场来评价，不应成为判断合同是否有效的标准，从而依法充分保护金融消费者合法权益。

一、恋爱保险产品的保险标的

保险标的是指作为保险合同保障对象的财产权利关系或有关主体对其寿命、身体或健康的利害关系。恋爱保险合同在监管部门备案为财产保险，其保险条款亦明确约定保障内容为筹备婚礼的花费。步入婚姻殿堂固然可喜可贺，但是通常情况下筹备婚礼需要一定开销，可能给被保险人的财产带来一定程度的减损。故案涉保险合同的保险标的并非“恋爱关系”，而是因筹备婚礼而可能产生的与财产相关的利益，属于法律承认的合法利益。

二、恋爱保险具有射幸性

保险合同是典型的射幸合同，保险制度的基本原理决定了保险合同所保障事项必须具有不确定性。这种不确定性包括事件发生与否不确定、发生时间不确定以及发生后果不确定。二人确立恋爱关系后，最终是否缔结婚姻关系不确定、缔结婚姻关系的时间不确定、缔结婚姻关系的开销亦不确定。这种不确定性恰恰符合保险法的基本原理。而案涉保险合同只对于保险合同订立后一定时间范围内缔结婚姻关系予以保障，是确保该保险合同具有射幸性的必然要求，恰恰符合保险法的基本原理。正如意外身故保险并非引导或者限制被保险人在特定时间内意外死亡，重大疾病保险并非引导或者限制被保险人在特定时间内罹患重大疾病，车辆财产保险并非引导或者限制被保险人在特定时间发生交通事故，保险人对于某一时间段内发生的某些特定事件进行承保是保险法基本原理决定的，并非对特定时间段内发生特定事件的引导和限制。对特定时间段内缔结婚姻关系的开销进行承保，也并非对恋爱时间和缔结婚姻关系时间进行限制，遑论限制婚姻自由、违反《中华人民共和国民法典》的相关规定。

三、监管机构对恋爱保险产品的效力认定

监管机构认为恋爱保险产品“条款要素不完备，未明确投保人、被保险人的定义及相应的义务”，并未认定其属于无实质内容意义、炒作概念的噱头性产品，亦未对该产品的合同效力进行否定，无法产生合同无效的法律后果。虽然案涉保单销售于监管机构命令某财险公司停止使用相关产品之后，但是监管机构责令该产品停止使用后某财险公司依然销售相关产品的行为，应当在行政监管范畴内予以评价，并不能产生民事合同无效的法律后果。此外，市场是检验产品品质优劣的试金石，一款保险产品有无实质内容，是否炒作概念，经济减震器、社会稳定器作用发挥得如何，市场和保险消费者自有评价，不应成为司法裁判中判断民事合同效力的理由与依据。

四、恋爱保险产品并不影响公序良俗

处在恋爱关系中的任何一方，出于对双方感情的信任，以及学业、事业、生活等人生统筹规划的综合考量，以购买保险产品的方式为未来双方缔结婚姻关系可

能产生的开销预置经济保障，该行为是当事人基于人生安排对自身财产的处分与规划，属于意思自治范畴，并不影响公共秩序，亦不对善良风俗构成损害。

综上，司法裁判对经监管机构备案并在市场上公开销售的保险产品合同效力的全面否定性评价应持审慎态度。对保险合同标的的判断应当根据保险合同保障对象本质上的财产权利关系或人身利害关系进行认定，不应停留于保险名称文义表面；保险合同是射幸合同，保险制度的基本原理决定了保险合同所保障的事项具有不确定性，而非对特定时间段内发生特定事件的引导和限制；监管机构责令保险产品停止使用，并不必然产生保险合同无效的法律后果；以购买保险产品的方式为未来缔结婚姻关系可能产生的开销预置经济保障是当事人对自身财产的处分与规划，属于意思自治范畴，不应被认定为违背公序良俗。

编写人：北京金融法院 厉莉 林昱彤

电子投保时保险人对代签人免责条款的 提示效力及于投保人本人

——霍甲、孙甲诉布甲等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

河北省保定市中级人民法院(2023)冀06民再96号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被申请人):霍甲、孙甲

被告(再审申请人):布甲、布乙

被告(被申请人):某财产保险公司

【基本案情】

2022年7月3日21时25分许,布甲驾驶涉案小型轿车与齐某驾驶的小型轿车相撞,造成后者乘车人孙甲、霍甲受伤并且两车损坏的道路交通事故;事故发生后,布甲弃车逃逸。公安局交通警察大队出具道路交通事故认定书,认定布甲负此事故的全部责任。布甲驾驶的涉案小型轿车所有权人为布甲的祖父布乙,该车在某财产保险公司投保有交强险和200万元机动车第三者责任保险,事故发生在保险期限内。保险合同中约定,下列情况下,不论任何原因造成被保险机动车的任何损失和费用,保险人均不负责赔偿……(二)驾驶人有下列情形之一者:(1)交通肇事逃逸;(2)……霍甲、孙甲起诉要求布甲、布乙、某财产保险公司赔偿霍甲、孙甲医疗费等各项损失共计118903.28元。

【案件焦点】

某财产保险公司与布乙签订的保险合同中的免责条款是否产生法律效力。

【法院裁判要旨】

河北省博野县人民法院经审理认为:投保人订立保险合同时虽没有亲自签字,但由其亲属代为签字,且已经交纳保险费,视为其对代签字行为的追认,保险合同依法成立并有效。因保险合同中涉及肇事逃逸的免责条款,某财产保险公司应否在机动车第三者责任保险限额范围内承担赔偿责任是本案的焦点。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十条规定:“保险人将法律、行政法规中的禁止性规定情形作为保险合同免责条款的免责事由,保险人对该条款作出提示后,投保人、被保险人或者受益人以保险人未履行明确说明义务为由主张该条款不成为合同内容的,人民法院不予支持。”本案中,根据道路交通事故认定书认定,布甲弃车逃逸,属于法律、行政法规禁止的情形,某财产保险公司在布乙投保过程中对保险合同中的免责条款作了加黑加粗处理,可以认定其履行了提示义务,故某财产保险公司

